



Guía para Hacer Su Testamento y Voluntad™

Proteja lo Que Ha Creado

CONDICIONES DE USO

FAVOR DE LEER ESTAS CONDICIONES DE USO DETENIDAMENTE

Acuerdo sobre las Condiciones de Uso. Como una atención a usted, los agentes independientes de American Income Life Insurance Company, Family Heritage Life Insurance Company of America, Globe Life And Accident Insurance Company, Globe Life Insurance Company of New York, Liberty National Life Insurance Company, National Income Life Insurance Company y United American Insurance Company, (colectivamente la "Compañía") le proporcionan esta guía testamentaria que contiene plantillas de formularios para ayudarle en la preparación de un Testamento simple, una Instrucción Anticipada de Atención a la Salud o Testamento Vital, así como un Poder Notarial Duradero (la "Guía para Hacer su Testamento y Voluntad") con sujeción a estas Condiciones de Uso. La Guía para Hacer su Testamento y Voluntad se le proporciona a usted sin costo. Si usted o un tercero utiliza la Guía para Hacer su Testamento y Voluntad para cualquier propósito, incluyendo el de preparar los documentos de planeación de patrimonio, usted y dicho tercero estarán de acuerdo con las siguientes Condiciones de Uso simplemente por utilizar la Guía para Hacer su Testamento y Voluntad o los formularios o la información contenida en la misma. Además, si accede al sitio web de la Guía para Hacer su Testamento y Voluntad, se le solicitará que acepte afirmativamente estas Condiciones de Uso antes de acceder al sitio web de la Guía para Hacer su Testamento y Voluntad o utilizar o descargar cualquiera de los formularios u otros materiales que puedan estar disponibles de vez en cuando en el sitio web de la Guía para Hacer su Testamento y Voluntad. Si no acepta afirmativamente las Condiciones de Uso del sitio web de la Guía para Hacer su Testamento y Voluntad, no estará autorizado para usar ninguna información o los materiales contenidos en el sitio web de la Guía para Hacer su Testamento y Voluntad.

La Compañía no Proporciona Asesoramiento Legal. Usted reconoce que la Compañía y sus filiales, subsidiarias, funcionarios directores empleados o agentes (cada uno "Parte de la Compañía" y colectivamente, las "Partes de la Compañía") no tienen licencia para ejercer la abogacía, no pueden proporcionarle asesoría legal, y no se desempeñan como su abogado en la preparación o ejecución de ningún documento o con respecto al uso de ningún material o información proporcionada en la Guía para Hacer su Testamento y Voluntad o de ninguna otra manera. El uso de esta Guía para Hacer su Testamento y Voluntad no creará una relación abogado-cliente o privilegio abogado-cliente entre usted y la Compañía o cualquier parte de la Compañía. Esta Guía para Hacer su Testamento y Voluntad contiene información general que no debe interpretarse como asesoramiento legal y no es un sustituto de la asesoría o de los servicios de un abogado. Deberá solicitar a su propio abogado que revise la planeación de su patrimonio u otros documentos preparados de la Guía para Hacer su Testamento y Voluntad a fin de que cumplan con los requisitos de la ley estatal vigente y de acuerdo con su voluntad.

Arbitraje Vinculante y Exención del Derecho a Juicio por un Jurado o de Participar en Demandas Colectivas.

Por el presente, acepta que si una disputa, reclamación o controversia surge entre usted y la Compañía o cualquier Parte de la Compañía en relación con la presente Guía para Hacer su Testamento y Voluntad o que de alguna forma esté relacionada con la misma, incluyendo la utilización de cualquiera de los formularios de planeación de patrimonio u otros formularios o materiales contenidos en la Guía para Hacer su Testamento y Voluntad, incluido el sitio web de la Guía para Hacer su Testamento y Voluntad, dicha disputa, reclamación o controversia será remitida a y resuelta por un arbitraje vinculante en vez de una corte de Jurisdicción General. El arbitraje es menos formal que una demanda, utiliza un árbitro neutral en lugar de un juez o jurado, dispone un proceso de exhibición de pruebas más limitado y está sujeto a una revisión muy limitada por parte de la corte. **USTED ESTÁ DE ACUERDO EN QUE PUEDE PRESENTAR RECLAMACIONES CONTRA LA COMPAÑÍA O CUALQUIER PARTE DE LA COMPAÑÍA ÚNICAMENTE EN UN PROCEDIMIENTO DE ARBITRAJE Y ÚNICAMENTE FUNGIENDO COMO INDIVIDUO Y NO COMO DEMANDANTE O MIEMBRO DE UN GRUPO DE ALGÚN SUPUESTO COLECTIVO O PROCEDIMIENTO REPRESENTATIVO, O COMO FISCAL GENERAL PRIVADO. USTED ACEPTA ADEMÁS QUE TODO ARBITRAJE DE DISPUTAS ENTRE USTED Y LA COMPAÑÍA O CUALQUIER PARTE DE LA COMPAÑÍA TENDRÁ LUGAR DE MANERA INDIVIDUAL Y QUE LOS ARBITRAJES COLECTIVOS Y ACCIONES COLECTIVAS NO ESTÁN PERMITIDAS. AL ESTAR DE ACUERDO EN PRESENTAR ESTAS RECLAMACIONES AL ARBITRAJE, USTED TAMBIÉN ESTÁ RENUNCIANDO A SU DERECHO DE UN JUICIO CON JURADO.**

La Asociación Americana de Arbitraje dirigirá el arbitraje de cualquier disputa, reclamaciones o controversias presentadas por usted bajo sus Reglas de Arbitraje Comercial. Las audiencias de arbitraje se llevarán a cabo en McKinney, Texas. Se nombrará un solo árbitro. Cualquier resolución será final y vinculante entre las partes.

Los tipos de disputas y reclamaciones mencionadas a lo largo de las presentes Condiciones de Uso, en las cuales usted está de acuerdo en mediar, tienen la intención de ser ampliamente interpretadas e incluyen, sin límite, a (i) las reclamaciones que surjan de o se relacionen con cualquier aspecto de la relación entre la Compañía o cualquier Parte de la Compañía y usted, ya sea con base en un contrato, perjuicio, estatuto, fraude, tergiversación o cualquier otra teoría legal; y (ii) las reclamaciones por el ejercicio no autorizado de la abogacía, incumplimiento de garantía, incumplimiento de contrato, negligencias, publicidad falsa, prácticas comerciales desleales, técnicas de venta, acuerdo de vinculación ilegal, competencia desleal, antimonopolio y cualquier otra reclamación que potencialmente pudiera ser presentada por usted que de alguna manera esté asociada o relacionada con la Guía para Hacer su Testamento y Voluntad, incluyendo sus conversaciones con la Compañía o cualquier Parte de la compañía sobre esta Guía para Hacer su Testamento y Voluntad, o la utilización de sus formularios o cualquier otra información contenida en la Guía para Hacer su Testamento y Voluntad, incluyendo el sitio web de la Guía para Hacer su Testamento y Voluntad.

Controles de la Ley Federal de Arbitraje. Su acuerdo para mediar las reclamaciones según lo dispuesto en el presente documento, evidencia una transacción de comercio interestatal y, por lo tanto, la Ley Federal de Arbitraje rige la interpretación y cumplimiento de la disposición de arbitraje. La disposición de arbitraje contenida en el presente documento prevalecerá hasta el vencimiento del estatuto de limitaciones sobre cualquier reclamación que pudiera ser presentada por usted tal y como se describe aquí mismo.

Sin Garantía. Esta Guía para Hacer su Testamento y Voluntad se entrega "tal cual". En la mayor medida permitida por la ley, la Compañía expresamente renuncia a toda garantía de cualquier tipo, ya sea expresa o implícita, incluyendo, pero no limitada a, las garantías implícitas de comerciabilidad, adecuación para un propósito específico, título y no violación. La Compañía no garantiza que la Guía para Hacer su Testamento y Voluntad o los formularios contenidos en la misma (i) satisfagan sus necesidades o requerimientos particulares; (ii) estén libre de errores; (iii) sean precisos o confiables; (iv) sean de una calidad que satisfaga sus expectativas; o (v) cumplan con la ley del estado en el que usted reside o en el que los documentos de planeación de su patrimonio puedan ser ejecutados.

Limitación de Responsabilidad e Indemnización. En tanto lo permita la ley, usted acepta que eximirá a la Compañía y a las Partes de la Compañía de toda reclamación, responsabilidad, daños y perjuicios y/o costos (incluyendo, pero no limitados a los honorarios y costos de abogados) que surjan de cualquier disputa, reclamación o controversia relacionadas con esta Guía para Hacer su Testamento y Voluntad, incluyendo toda la reclamación de terceros. En la medida máxima permitida por la ley vigente, la Compañía y las Partes de la Compañía no serán responsables ante usted o ni ante cualquier tercero por daño indirecto, punitivo especial, incidental o consecuente alguno, independientemente de la forma en que dicho daño pueda surgir (incluyendo los honorarios de abogados y todos los costos y gastos de litigio y arbitraje, o de un juicio o su apelación, en su caso, ya sea que se haya entablado o no un litigio o arbitraje), ya sea por una acción con base en la responsabilidad de un contrato, negligencia, responsabilidad estricta, fraude, tergiversación u otra acción maliciosa, que de cualquier manera pueda surgir a partir de la Guía para Hacer su Testamento y Voluntad o en relación con la misma, incluyendo los formularios u otros materiales que se le proporcionen, ya sea desde el sitio web de la Guía para Hacer su Testamento y Voluntad o de alguna otra manera. En la medida máxima permitida por la ley, si se determina que la Compañía o cualquier Parte de la Compañía son responsables de daños que involucren o estén relacionados de alguna manera con la Guía para Hacer su Testamento y Voluntad o su uso de la información o los formularios contenidos en la Guía para Hacer su Testamento y Voluntad, este folleto, el sitio web de la Guía para Hacer su Testamento y Voluntad o en otro sitio, la responsabilidad de la Compañía se limitará a Cien dólares (\$100.00). Bajo ninguna circunstancia, la compañía o cualquiera de las partes de la Compañía serán responsables de daño consecuente o punitivo alguno.

Reconocimiento y Efecto Vinculante. AL UTILIZAR ESTA GUÍA PARA HACER SU TESTAMENTO Y VOLUNTAD, O LOS FORMULARIOS, U OTRA INFORMACIÓN O MATERIALES CONTENIDOS EN LA MISMA O EN EL SITIO WEB DE LA GUÍA PARA HACER SU TESTAMENTO Y VOLUNTAD, USTED ACUERDA ESTAR OBLIGADO POR ESTAS CONDICIONES DE USO. SI NO ESTÁ DE ACUERDO CON ESTAS CONDICIONES DE USO, NO TIENE AUTORIZACIÓN PARA UTILIZAR ESTA GUÍA PARA HACER SU TESTAMENTO Y VOLUNTAD, LOS FORMULARIOS NI OTROS MATERIALES CONTENIDOS EN LA MISMA O EN EL SITIO WEB DE LA GUÍA PARA HACER SU TESTAMENTO Y VOLUNTAD.

La Compañía puede optar por cambiar o complementar estas Condiciones de uso de vez en cuando mediante la actualización de dichas Condiciones de Uso en el sitio web de la Guía para Hacer su Testamento y Voluntad. Usted acuerda que estará sujeto a cualquier cambio realizado en las Condiciones de Uso al acceder al sitio web de la Guía para Hacer su Testamento y Voluntad o al utilizar la Guía para Hacer su Testamento y Voluntad en cualquier momento posterior.

Políticas de Privacidad de la Compañía. Al usar la Guía para Hacer su Testamento y Voluntad, que incluye este folleto, los formularios, la información u otros materiales que se le proporcionen o que estén a su disposición en el sitio web de la Guía para Hacer su Testamento y Voluntad, también acepta regirse por las Políticas de Privacidad de la Compañía tal y como se publiquen de vez en cuando en el sitio web de la Guía para Hacer su Testamento y Voluntad.



ÚLTIMA VOLUNTAD Y TESTAMENTO

Formulario e Instrucciones del Testamento

Aviso Legal. La información proporcionada por la Guía para Hacer su Testamento y Voluntad, incluyendo este testamento, es únicamente para fines ilustrativos. Ninguna de las Partes de la Compañía le está proporcionando asesoría legal a usted o ejerciendo funciones de abogado. Usted deberá contactar a un abogado para revisar su testamento y cualquier otro documento de planeación de su patrimonio que elabore utilizando la Guía para Hacer su Testamento y Voluntad en cumplimiento con la ley del Estado vigente y para asegurar que los documentos reflejen sus propósitos. Recuerde que las situaciones individuales y las necesidades de planeación del patrimonio difieren, y la Guía para Hacer su Testamento y Voluntad y los formularios contenidos en ella, probablemente no sean adecuados para sus circunstancias específicas. Las disposiciones del testamento únicamente rigen la distribución de los bienes que forman parte de su patrimonio testamentario a su muerte. Los activos en régimen de copropiedad o que sean pagaderos a un beneficiario designado cuando usted muera, pasan al copropietario sobreviviente o beneficiario designado fuera de la sucesión testamentaria. Incluso, si usted tiene un testamento, su patrimonio puede aún requerir ser protocolizado.

ÚLTIMA VOLUNTAD Y TESTAMENTO

Explicación

Usted debe ser un adulto (de 18 años en la mayoría de los estados) y mentalmente competente para realizar su testamento. Antes de firmar, usted deberá leer su testamento en su totalidad y solicitar a su abogado que revise su testamento para asegurarse que cumpla con las leyes de su estado y refleje su voluntad. Debe notificar a su abogado si espera que algún miembro de su familia impugne su testamento u otros documentos de planeación de patrimonio. Deberá firmar su testamento en presencia de un notario público y de al menos dos testigos. Los testigos y el notario público deberán constar que usted firme su testamento y deberán firmar su testamento en presencia suya. Los testigos no deberán tener ningún grado de consanguineidad, o estar relacionados con usted por adopción o matrimonio, ni tampoco deberán ser beneficiarios de su testamento. Usted y los testigos deberán proporcionar al notario público una identificación, como por ejemplo, la licencia de conducir.

Antes de firmar su testamento, usted deberá hacer lo siguiente:

1. Pedir a todos los miembros de la familia, a las personas mencionadas en el testamento o a las personas que tengan un interés en su patrimonio, que abandonen la sala y que permanezcan afuera de la sala hasta que usted haya cabalmente firmado su testamento.
2. Solicitar que los testigos y el notario público permanezcan en la sala con usted durante todo el tiempo en el que usted se encuentre firmando su testamento y cualquier otro documento de planeación de patrimonio.
3. Colocar sus iniciales en cada página de su testamento en la parte inferior.
4. En presencia de un notario público y de dos testigos como mínimo (los testigos no pueden tener ningún parentesco con usted o ser beneficiarios de su patrimonio) declare lo siguiente:
 - i. "Esta es mi última voluntad y testamento".
 - ii. "He leído esto, mi última voluntad y testamento, en donde se explica clara y precisamente mi voluntad con respecto a la disposición de mi propiedad al momento de mi fallecimiento y los asuntos que se precisan ahí".
 - iii. "Tengo más de 18 años".
 - iv. "Firmo mi testamento de manera libre y voluntaria y no estoy sujeto a ningún tipo de coacción ni intimidación".
 - v. "Solicito que los testigos firmen mi testamento como testigos de este".

ÚLTIMA VOLUNTAD Y TESTAMENTO DE

Nombre del Testador

Yo, _____, el Testador, con residencia actual en el Condado

Nombre del Testador

_____ en el Estado de _____, y estando en pleno uso de
Condado de Residencia Estado de Residencia
mis facultades mentales y de memoria, por medio de la presente, realizo, publico y declaro que esta es mi Última Voluntad y Testamento (el presente "Testamento"), y revoco todos los testamentos o anexos que previamente yo haya hecho. Todas las referencias a este Testamento se refieren únicamente a esta Última Voluntad y Testamento.

ARTÍCULO 1 IDENTIFICACIÓN DE LA FAMILIA

LA SIGUIENTE SECCIÓN VARIARÁ DEPENDIENDO DE SU ESTADO CIVIL.

1.01 Estado Civil e Hijos

Declaro que estoy casado y que el nombre de mi cónyuge es _____.

Nombre del Cónyuge

Cualquier alusión que se haga a mi cónyuge en el presente documento, se referirá a _____.

Nombre del Cónyuge

Los nombres de mis hijos y sus fechas de nacimiento se mencionan a continuación:

Nombre del Hijo(a)	Fecha de Nacimiento	Nombre del Hijo(a)	Fecha de Nacimiento
Nombre del Hijo(a)	Fecha de Nacimiento	Nombre del Hijo(a)	Fecha de Nacimiento
Nombre del Hijo(a)	Fecha de Nacimiento	Nombre del Hijo(a)	Fecha de Nacimiento

Declaro que no tengo más hijos, ni vivos ni fallecidos. A menos que se indique específicamente lo contrario en este Testamento, cualquier disposición para mis hijos se refiere a los hijos que se mencionaron anteriormente y a cualquier hijo que nazca o yo adopte después. A excepción de lo dispuesto expresamente en el presente documento, es mi intención proveer para todos mis hijos y sus descendientes, incluyendo a los que nazcan o sean adoptados a partir de ahora.

Sin perjuicio de lo anterior, Yo, específicamente, intencionalmente y con pleno conocimiento, tengo la intención de omitir y por medio de la presente omito a _____ para que no reciba ninguno de los bienes del patrimonio mencionados en mi Testamento. Para todos los fines de este Testamento,

Nombre del Hijo(a) o Descendiente Excluido

_____ y sus descendientes se considerarán como fallecidos antes de mí y no deberán tener derecho a recibir nada de este Testamento.

ARTÍCULO 2 PAGO DE DEUDAS, IMPUESTOS Y GASTOS

2.01 Pago de Deudas

Por el presente, giro instrucciones para que mi Representante Personal pague de mi Patrimonio Residual (definido abajo) todas mis deudas legítimas de conformidad con la ley del estado (aparte de cualquier otra deuda garantizada por una hipoteca sobre cualquier inmueble que tenga en posesión a mi muerte), los gastos de mi última enfermedad y de mi funeral, los impuestos y gastos de la administración de mi patrimonio, conforme el Representante Personal determine que sea lo prudente y apropiado para efectuar el pago y de conformidad con la ley del estado.

ARTÍCULO 3 LEGADOS ESPECÍFICOS

UTILICE LA SIGUIENTE SECCIÓN SI DESEA OBSEQUIAR BIENES ESPECÍFICOS A CIERTOS INDIVIDUOS LUEGO DE SU MUERTE.

3.01 Legados Específicos a Familia/Amigos

NOTA: Si usted está casado y desea que este obsequio se lleve a cabo únicamente si su cónyuge fallece antes que usted, deberá agregar la siguiente leyenda al inicio del primer enunciado: **"Siempre y cuando mi cónyuge no me sobreviva,"**.

Yo, por el presente, otorgo los siguientes bienes descritos de mi patrimonio a las personas nombradas a continuación que me sobrevivan, considerando que si alguna de las personas que se mencionan abajo no me sobrevive pero deja descendientes que me sobrevivan, entonces el legado a dicha persona fallecida deberá ser distribuido a sus descendientes vivos, por estirpes, y se dispone además que si cualquier persona nombrada a continuación para recibir un legado específico fallece antes que yo y no tiene descendientes que me sobrevivan, entonces el legado a dicha persona deberá expirar:

(a) Yo otorgo _____ a _____ quien
Nombre del Bien/Descripción Nombre del Beneficiario
reside en _____ si él/ella me sobrevive.
Dirección del Beneficiario

(b) Yo otorgo _____ a _____ quien
Nombre del Bien/Descripción Nombre del Beneficiario
reside en _____ si él/ella me sobrevive.
Dirección del Beneficiario

(c) Yo otorgo _____ a _____ quien
Nombre del Bien/Descripción Nombre del Beneficiario
reside en _____ si él/ella me sobrevive.
Dirección del Beneficiario

Utilice la siguiente Sección si usted desea dejar legados de beneficencia específicos luego de su muerte.

3.02 Legados de Beneficencia Específicos

NOTA: Si usted está casado y desea que este obsequio se lleve a cabo únicamente si su cónyuge fallece antes que usted, deberá agregar la siguiente leyenda al inicio del primer enunciado: **"Siempre y cuando mi cónyuge no me sobreviva,"**.

Yo entrego, lego y dono a _____, o si
Nombre y Dirección de la Beneficencia
_____ en ese momento ya no existe, entonces a su sucesor
Nombre y Dirección de la Beneficencia
legal, de haberlo, la suma de \$ _____ para que se use como _____
Cantidad en Dólares Nombre de la Beneficencia
crea conveniente.

NOTA: Si usted lo prefiere, puede solicitar que este legado sea utilizado para un propósito específico de beneficencia. De ser así, puede agregar los requisitos aquí, pero primero deberá confirmar que estos requisitos son aceptables para la beneficencia designada.

Utilice la siguiente sección si desea otorgar bienes digitales a una persona específica luego de su muerte, como cuentas en línea, alguna información almacenada en su computadora, etc.

3.03 Legados Específicos de Ciertos Bienes Digitales

NOTA: Si usted está casado y desea que este obsequio se lleve a cabo únicamente si su cónyuge fallece antes que usted, deberá agregar la siguiente leyenda al inicio del primer enunciado: **"Siempre y cuando mi cónyuge no me sobreviva,"**.

Yo, por el presente, otorgo los siguientes Bienes Digitales a las personas nombradas a continuación que me sobrevivan, considerando que si alguna de las personas que se mencionan abajo no me sobrevive, entonces el legado a dicha persona deberá expirar:

(a) Yo otorgo _____ a _____ quien
Nombre del Bien/Descripción Nombre del Beneficiario
reside en _____ si él/ella me sobrevive.
Dirección del Beneficiario

(b) Yo otorgo _____ a _____ quien
Nombre del Bien/Descripción Nombre del Beneficiario
reside en _____ si él/ella me sobrevive.
Dirección del Beneficiario

(c) Yo otorgo _____ a _____ quien
Nombre del Bien/Descripción Nombre del Beneficiario
reside en _____ si él/ella me sobrevive.
Dirección del Beneficiario

Cualquier Bien Digital restante deberá ser distribuido como parte de mi patrimonio residual de conformidad con los términos de este Testamento.

Para los fines de este Testamento, el término "Bienes Digitales" deberá incluir, entre otros, mis correos electrónicos enviados y recibidos, cuentas de correo electrónico, música digital, fotografías digitales, videos digitales, licencias de software, cuentas de redes sociales, cuentas de compartición de archivos, cuentas financieras, registros de dominio, blogs, listservs, cuentas de hosting en la red, cuentas de servicio tributarios y cualquier otro bien digital almacenado electrónicamente.

Utilice la siguiente Sección 3.04 para dejar un legado específico de efectivo para el cuidado de sus mascotas después de su muerte.

3.04 Fondos para el Cuidado de Mascotas

Yo otorgo al individuo nombrado en el ARTÍCULO 7 del presente documento como el cuidador de mis mascotas (el "Cuidador de Mascotas") o cualquier Cuidador de Mascotas sucesor designado por mi Representante Personal conforme al ARTÍCULO 7, de haberlo, la suma de \$ _____ en efectivo para que se empleen para la salud y seguridad de
Cantidad en dólares

mis mascotas durante su tiempo de vida para que sigan teniendo el estilo de vida que disfrutaban cuando yo estaba vivo, como lo determine el Cuidador de Mascotas. Luego del fallecimiento de mis mascotas, el Cuidador de Mascotas puede conservar como bien único el monto de dinero que no se utilizó para el propósito establecido. Si no hubiera un Cuidador de Mascotas designado en el Artículo 7 del presente que desee y sea capaz de cuidar a mis mascotas, entonces esta donación específica expirará y el dinero en efectivo, que de otro modo se distribuiría en virtud del presente documento, deberá agregarse al resto de mi patrimonio para ser distribuido de conformidad con los términos del ARTÍCULO 4 a continuación.

Utilice la Sección 3.05 a continuación para dejar un legado específico de sus efectos personales y de su propiedad personal tangible (aparte de cualquier bien descrito en las secciones mencionadas anteriormente) a su cónyuge, y si su cónyuge ha fallecido, a sus hijos. Esta sección varía dependiendo de su estado civil.

3.05 Legado de Efectos Personales

Si mi cónyuge, _____ me sobrevive, por el presente yo otorgo y lego a mi
Nombre del Cónyuge
cónyuge todas mis joyas, mi vestimenta, mis automóviles, mis muebles y cualquier otra propiedad de uso personal o del hogar (a partir de ahora "Efectos Personales"). En caso de que mi cónyuge fallezca antes que yo, por el presente otorgo y lego los siguientes Efectos Personales descritos más adelante a las personas designadas abajo que me sobrevivan, considerando que si alguna persona nombrada a continuación no me sobrevive pero deja descendientes que me sobrevivan, entonces el legado a dicha persona fallecida deberá expirar:

(a) Yo otorgo _____ a _____ quien
Nombre del Bien/Descripción Nombre del Beneficiario
reside en _____ si él/ella me sobrevive.
Dirección del Beneficiario

(b) Yo otorgo _____ a _____ quien
Nombre del Bien/Descripción Nombre del Beneficiario
reside en _____ si él/ella me sobrevive.
Dirección del Beneficiario

(c) Yo otorgo _____ a _____ quien
Nombre del Bien/Descripción Nombre del Beneficiario
reside en _____ si él/ella me sobrevive.
Dirección del Beneficiario

Otorgo todos los Efectos Personales restantes a mis hijos vivos para que se los dividan entre ellos en partes iguales conforme estén de acuerdo. Si mis hijos no llegan a un acuerdo en cuanto a la división de mis Efectos Personales en un lapso de noventa (90) días después de mi muerte, entonces esto se hará de manera equitativa conforme lo determine mi Representante Personal.

ARTÍCULO 4 EL REMANENTE

LA SIGUIENTE SECCIÓN 4.01 ES PARA EL TESTADOR CASADO QUE DESEA DEJAR TODO SU PATRIMONIO (MENOS ALGÚN LEGADO ESPECÍFICO, SI CORRESPONDE) A SU CÓNYUGE SOBREVIVIENTE. SI NO HAY CÓNYUGE, EL PATRIMONIO SERÁ PARA LOS HIJOS DEL TESTADOR QUE ESTÉN VIVOS O PARA SUS DESCENDIENTES. ESTA DISPOSICIÓN NECESITARÁ SER REVISADA PARA ADAPTARSE A LA SITUACIÓN.

4.01 Legado de Patrimonio Residual

Yo otorgo todo el remanente de mi patrimonio de manera directa y libre de fideicomiso a mi cónyuge. Es decir, toda propiedad, real o personal, tangible o intangible, dondequiera que esté situada, en la cual pudiera tener algún interés al momento de mi muerte. Además, esto incluye cualquier herencia o legado caducado, pero no incluye ninguna propiedad sobre la cual yo pudiera tener poder de nombramiento restante después del financiamiento de todos mis legados específicos, el pago de todos los gastos de mi última enfermedad, las reclamaciones en contra de mi patrimonio que se deban en ese momento y los impuestos (mi "Patrimonio Residual"). Lo mencionado será otorgado a, _____, si mi cónyuge me sobrevive.

Nombre del Cónyuge

En el caso de que mi cónyuge, _____, no me sobreviva pero que
Nombre del Cónyuge

yo tenga descendientes que me sobrevivan, entonces mi Representante Personal dividirá mi Patrimonio Residual en partes iguales para cada uno de los hijos que me sobrevivan; considerando que si uno de mis hijos no me sobrevive pero tiene descendientes que me sobrevivan, entonces la parte de mi Patrimonio Residual, que de otra manera hubiera sido distribuable a dicho hijo fallecido si me hubiera sobrevivido, deberá ser dividido en su totalidad y estar libre de fideicomisos por estirpes a los descendientes del mencionado hijo fallecido que estén vivos. Asimismo, se toma en consideración que si alguno de mis descendientes tiene menos de veintiún (21) años al momento de mi muerte, entonces cualquier porcentaje de mi patrimonio distribuable a dicho descendiente deberá conservarse en un fondo o cuenta custodia para dicho descendiente según lo determine mi Representante Personal de conformidad con las disposiciones del ARTÍCULO 9 a continuación.

En el caso de que yo no estuviera casado y no tuviera hijos vivos luego de mi muerte, mi Representante Personal deberá distribuir mi Patrimonio Residual a los siguientes individuos en los porcentajes mostrados a continuación.

- (a) _____ % a _____ ;
Porcentaje del Patrimonio Nombre del Beneficiario
- (b) _____ % a _____ ;
Porcentaje del Patrimonio Nombre del Beneficiario
- (c) _____ % a _____ ;
Porcentaje del Patrimonio Nombre del Beneficiario
- (d) _____ % a _____ ;
Porcentaje del Patrimonio Nombre del Beneficiario

Si algún beneficiario que se menciona en esta Sección no me sobrevive, mi Representante Personal distribuirá el porcentaje del beneficiario fallecido directamente de mis fondos, sin fideicomisos y por stirpe a los descendientes del beneficiario fallecido que estén vivos. En caso de no haber ninguno, se distribuirá proporcionalmente a los otros beneficiarios descritos en esta Sección que me sobrevivan.

4.02 Beneficiarios Contingentes

Si luego de mi muerte no hubiera ninguna persona viva que fuera nombrada para recibir una parte o la totalidad de mi patrimonio y si en este Testamento no existiera ninguna otra disposición de dicha parte o totalidad de mi patrimonio, entonces la parte restante o la totalidad de mi patrimonio, según sea el caso, será distribuida a mis herederos legales en la manera y proporciones que se determinen en virtud de las leyes de sucesión intestada del estado de mi domicilio al momento de mi muerte.

ARTÍCULO 5 REPRESENTANTE PERSONAL

LA SIGUIENTE SECCIÓN SE APLICA A UNA PAREJA CASADA QUE ELIGE NOMBRAR A SU CÓNYUGE COMO REPRESENTANTE PERSONAL DE SU PATRIMONIO. SI EL/LA CÓNYUGE NO PUEDE DESEMPEÑAR ESTA FUNCIÓN, ENTONCES LOS HIJOS SOBREVIVIENTES SE NOMBRARÁN CO-REPRESENTANTES PERSONALES. EL REPRESENTANTE PERSONAL ES LA PERSONA A LA CUAL SE LE OTORGA LA AUTORIDAD POR PARTE DEL TRIBUNAL PARA ADMINISTRAR EL PATRIMONIO DESPUÉS DE LA MUERTE DEL TESTADOR. SI USTED ES SOLTERO(A) O NO TIENE HIJOS, ESTA SECCIÓN 5.01 NECESITARÁ SER REVISADA.

5.01 Nombramiento del Representante Personal

Yo nombro a mi cónyuge, _____, como Representante Personal de
mi patrimonio. Si por alguna razón mi cónyuge, _____, se encontrara
Nombre del Cónyuge

indispuesto(a) o incapaz de actuar como Representante Personal con base en el presente documento, nombro a los hijos que se encuentren vivos y que no tengan ninguna discapacidad para desempeñarse como Co-representantes Personales sucesores o como único Representante Personal sucesor, según sea el caso. Si existen dos Co-representantes Personales desempeñando esta función, se requerirá que actúen de manera unánime. Si existen más de dos Representantes Personales desempeñando esta función, las decisiones se deberán tomar por mayoría de votos.

5.02 Poderes del Representante Personal para Administrar el Patrimonio

Mi Representante Personal tendrá amplia potestad en la administración de mi patrimonio para ejercer todos los poderes que un Representante Personal puede ejercer en virtud de la ley del estado y para tomar cualquier acción que considere necesaria o recomendable y con el mejor interés para mi patrimonio y sus beneficiarios, sin la supervisión ni aprobación del tribunal hasta donde lo permita la ley. Además de otros poderes y autoridad otorgados al Representante Personal conforme a la ley, el Representante Personal tendrá el poder de identificar, reunir, valorar, asegurar, administrar, vender (con o sin notificación, en venta pública o privada) y distribuir bienes del patrimonio, ya sean reales o personales, tangibles o intangibles; conservar registros para llegar a acuerdos y dar por terminados asuntos personales y de negocios; continuar con la operación de cualquier negocio perteneciente a mi patrimonio o llevar a cabo su venta o liquidación.

Asimismo, tendrá el poder de pagar deudas legítimas; presentar las declaraciones de impuestos necesarias y tomar decisiones en materia de elecciones fiscales; pedir dinero prestado; redirigir correo; cancelar servicios; establecer cuentas de banco y corredurías del patrimonio; administrar, distribuir o rescindir mis Bienes Digitales, incluyendo el acceso, la descarga y la copia de seguridad de los Bienes Digitales, convertir mis formularios de archivo, acceder a todos los dispositivos conforme sea necesario para administrar los Bienes Digitales, y limpiar la memoria caché de la computadora y borrar los archivos. Por otra parte, el Representante Legal tendrá el poder de emplear asesores u otros agentes, incluyendo los asesores de inversión; realizar, ejecutar y entregar instrumentos y celebrar acuerdos que vinculen mi patrimonio; y hacerse cargo de todo lo demás y tomar las otras medidas que mi Representante Personal establezca como necesarias o apropiadas para satisfacer los deberes que corresponden al Representante Personal o para llevar a cabo mis deseos como están establecidos en este Testamento.

5.03 Exención de Fianza

No se requerirá fianza o garantía de ningún Representante Personal, independientemente del lugar o del momento en que se encuentre desempeñando su cargo. Si está permitido por la ley y no es inconsistente con el mejor interés de los beneficiarios según mi Representante Personal lo determine, la administración de mi patrimonio será independiente de la supervisión de cualquier tribunal.

5.04 Honorarios del Representante Personal

Mi Representante Personal tendrá derecho a honorarios apropiados (los cuales no necesariamente deberán ser los mismos que mi Representante Personal tendría derecho a recibir en ausencia de esta disposición) proporcionales a los deberes y responsabilidades del Representante Personal, teniendo en cuenta el valor y la naturaleza de mi patrimonio y el tiempo y trabajo involucrado.

ARTÍCULO 6 TUTOR PARA HIJOS MENORES DE EDAD

LA SIGUIENTE SECCIÓN APLICA PARA TODO TESTADOR QUE ESTÉ CASADO Y QUE TENGA HIJOS MENORES DE 18 AÑOS.

6.01 Nombramiento del Tutor y del Curador

Si mi cónyuge, _____, fallece antes que yo o no lleva a cabo de manera efectiva el nombramiento de un tutor de la persona o del patrimonio de mis hijos menores de edad, entonces yo nombro a _____ como tutor de la persona y, si fuera necesario, como tutor del patrimonio de mis hijos hasta que sean mayores de edad. En caso de que _____ sea incapaz o esté indispu-

_____ como tutor de la persona y, si fuera necesario, como tutor del patrimonio de mis hijos hasta que sean mayores de edad.

ARTÍCULO 7 NOMBRAMIENTO DEL CUIDADOR DE MASCOTAS

UTILICE EL SIGUIENTE ARTÍCULO SI USTED DESEA NOMBRAR A ALGUIEN PARA QUE CUIDE A SUS MASCOTAS.

7.01 Cuidador de Mascotas

En caso de que mi(s) mascota(s) me sobrevivan, designo y nombro a

_____ como el Cuidador de mis Mascotas. En caso de que

_____ sea incapaz o esté indispu-

de mi muerte, mi Representante Personal tendrá el derecho único y exclusivo de designar a un Cuidador de Mascotas sucesor, que puede ser cualquier individuo, para recibir a mis mascotas, considerando que dicha persona esté de acuerdo en albergar y cuidarlas. De lo contrario, mi Representante Personal puede entregar a mi(s) mascota(s) a la Sociedad Protectora de Animales local o una organización caritativa similar para que vivan en un hogar adecuado.

ARTÍCULO 8 DIRECTRICES ESPECIALES

EN ESTA SECCIÓN PUEDE INCLUIR CUALQUIER DIRECTRIZ ESPECIAL Y SU ÚLTIMA VOLUNTAD, ADEMÁS DE LAS INSTRUCCIONES RESPECTO A SU ENTIERRO.

8.01 Disposiciones Especiales

Por el presente declaro que además de las directivas establecidas en este Testamento, es mi anhelo y deseo incluir las siguientes directrices especiales y última voluntad:

ARTÍCULO 9 DISPOSICIONES VARIAS

9.01 Cuenta Fiduciaria o de Custodia para los Beneficiarios Menores de Edad

Los bienes que se distribuyan de mi patrimonio a una persona que no haya cumplido los veintiún (21) años de edad a la fecha de la distribución pasarán inmediatamente a dicha persona; sin embargo, mi Representante Personal deberá, bajo su propio criterio, hacer lo siguiente: (a) distribuir los bienes a un tutor que él/ella seleccione conforme a una Ley de Transferencias Uniformes a Menores (Uniform Transfers to Minors Act) o a una ley similar aplicable en beneficio de esa persona, o (b) retener la posesión de los bienes como fideicomisario de dicha persona en un fideicomiso separado, hacer un pago a esa persona o en su beneficio de cierto monto o de todo el ingreso neto y del capital de dicho fideicomiso de conformidad con lo que el Representante Personal considere necesario o aconsejable cada cierto tiempo para la salud, educación y manutención de dicha persona para su bienestar y sustento correspondiente; además de agregar al capital cualquier ingreso no pagado y distribuir el capital restante a dicha persona cuando él o ella cumpla veintiún (21) años o al patrimonio de dicha persona si él o ella fallece antes de recibir el capital en su totalidad. El Representante Personal, o si no lo hay, el padre sobreviviente de mis hijos menores de edad puede nombrar, designar o destituir a cualquier fideicomisario o fideicomisario sucesor de cualquier fideicomiso o al tutor de cualquier cuenta de custodia creada para el beneficiario en virtud del presente documento mediante un escrito que tenga la firma del Representante Personal o del padre, cual fuera el caso. El fideicomisario que actúe en virtud del presente documento tendrá todos los poderes otorgados a un fideicomisario conforme a las leyes del estado en donde se encuentre mi domicilio al momento de mi muerte.

9.02 Supervivencia

Si se requiere que algún beneficiario me haya sobrevivido para tomar alguna parte de mi patrimonio, dicho beneficiario deberá sobrevivirme durante al menos treinta (30) días para poder recibir su porcentaje.

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, he firmado este Testamento el día _____ de _____, de _____, y también he escrito mi nombre en las _____ páginas del presente documento, incluyendo la página que contiene la declaración jurada de autenticidad.

Número de páginas en este testamento

Nombre del Testador

ATESTACIÓN

Nosotros vimos que el Testador mencionado puso su firma en la parte final del instrumento anterior en presencia nuestra después de escribir o colocar sus iniciales en _____ las páginas del presente testamento
Número de páginas en este testamento
y en las páginas que contienen la atestación y la declaración jurada de autenticidad; él/ella luego declaró que lo descrito anteriormente era su Última Voluntad y Testamento y solicitó que nosotros seamos testigos de este acto. Por otra parte, consideramos que el Testador es mayor de edad, que está en pleno uso de sus facultades mentales y de memoria y que no está bajo ningún tipo de coacción o intimidación; y posteriormente nosotros, en presencia de él/ella y en presencia de cada uno de nosotros, firmamos nuestros nombres como testigos de la atestación; todo lo cual se llevó a cabo en la última fecha escrita anteriormente en el instrumento mencionado.

Testigo

Lugar de Residencia

Dirección

Número Telefónico

Correo Electrónico

Dirección

Número Telefónico

Correo Electrónico

DECLARACIÓN JURADA DE AUTENTICIDAD

ESTADO DE _____)
) SS:
CONDADO DE _____)

Ante mí, la autoridad firmante, en el día de hoy ha comparecido personalmente el Testador,

_____, a quien conozco personalmente o quien ha
Nombre del Testador
presentado _____ como identificación, y los testigos
Licencia de Conducir, Pasaporte, Acta de Nacimiento, etc.

_____, a quien conozco personalmente o quien ha presentado
Testigo Núm. 1
_____, como identificación, y _____, a quien
Licencia de Conducir, Pasaporte, Acta de Nacimiento, etc. Testigo Núm. 2
conozco personalmente o quien ha presentado _____
Licencia de Conducir, Pasaporte, Acta de Nacimiento, etc.

como identificación, a quienes conozco como el Testador y los testigos, respectivamente, cuyos nombres se suscriben al instrumento adjunto y anterior en sus capacidades respectivas. Luego de que todas las personas mencionadas hayan prestado ante mí el debido juramento, el mencionado Testador declara ante mí y ante los testigos señalados en mi presencia que el instrumento contemplado es su Última Voluntad y Testamento y que él/ella voluntariamente lo hizo y lo ejecutó (o voluntariamente designó a otra persona para firmar en su lugar) de manera libre y voluntaria y para los fines que en este se expresan. Asimismo, los mencionados testigos, cada uno en su juramento, declararon ante mí en presencia y audiencia del mencionado Testador que este ha declarado ante ellos que dicho instrumento es su Última Voluntad y Testamento y que él/ella lo ejecutó como tal, y que quería que cada uno de ellos lo firme en capacidad de testigos; y bajo sus juramentos cada testigo declaró posteriormente que lo firmaron como testigos en presencia del mencionado Testador y a su petición, y que en ese momento dicho Testador era mayor de edad y que se encontraba en pleno uso de sus facultades mentales.

Nombre del Testador

Testigo Núm. 1

Testigo Núm. 2

Suscrito y reconocido ante mí por el mencionado _____, Testador, y
Nombre del Testador
suscrito y juramentado ante mí por _____ y _____, los
Testigo Núm. 1 Testigo Núm. 2
mencionados testigos, en el día _____ de _____, de _____.
Día Mes Año

Notario Público

Expiración de la Comisión

Número de la Comisión

a proteger el legado que
s queridos. Anímelos a
u Testamento y Voluntad
refer.



¡Puede Obtener **Sin Costo** los Documentos Adicionales para la Planeación de su Patrimonio!



Poder Notarial Duradero

Un Poder Notarial le permite designar a una persona u organización para que administre su patrimonio, sus finanzas o asuntos médicos si usted se encuentra incapacitado para hacerlo. Con la incorporación de una disposición de durabilidad, el Poder Notarial sigue siendo válido incluso si usted ya no puede ejercer sus capacidades mentales debido a una enfermedad o a un accidente.



Instrucción Anticipada para la Atención de la Salud

Una Instrucción Anticipada para la Atención de la Salud le permite nombrar a una persona para que tome decisiones médicas en su lugar si usted se encuentra incapacitado para tomarlas.

Descargue los documentos hoy mismo:

- 1** Visite **LegacyWillKit.com/forms**
- 2** Seleccione su **Estado y el Documento**
- 3** Haga clic en **Descargar**

¡Puede obtener sin ningún costo el Poder Notarial Duradero y la Instrucción Anticipada para la Atención Médica correspondientes a su estado!

Puede imprimir y llenar los documentos a mano luego de descargarlos. Debido a que lo que escribe a mano puede ser difícil de leer, le recomendamos completar los campos resaltados en su computadora antes de imprimirlos. Posteriormente, guarde el archivo en su computadora, imprima los documentos y solicite su atestación y certificación ante un notario.

Nota: Los campos están resaltados para que los identifique y llene con mayor facilidad. El sombreado no se mostrará en la versión impresa.